

Договор-оферта для водителей

Сервис: WayYaam, wayyaam.ru

Редакция: 2.0 от 6 августа 2026 года

Статус: Публичная оферта

Оператор: Абдулкадыров Дук-Ваха Магомедович, плательщик НПД, ИНН 200600136496, дата постановки на учёт 05.08.2026

Адрес: Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Цоци-Юрт, улица Т. Л. Алиева, дом 69

Контакты: support@wayyaam.ru; вопросы персональных данных: privacy@wayyaam.ru; +7 928 886-54-70

1. Предмет и статус сторон

1.1. Оператор предоставляет водителю доступ к WayYaam для просмотра и принятия заявок на доставку, навигации, связи с участниками, фиксации статусов и расчёта комиссии.

1.2. Водитель самостоятельно решает, когда выходить онлайн и какие заявки принимать. Договор не устанавливает должность, рабочее время, заработную плату, отпуск или подчинение внутреннему распорядку и не является трудовым договором.

1.3. Если водитель является штатным или оплачиваемым курьером ресторана, его отношения с рестораном регулируются отдельно, а комиссию WayYaam за доставку платит ресторан. Настоящая оферта применяется к такому курьеру в части аккаунта, доставки, безопасности и доступных функций.

2. Акцепт и профиль

2.1. Водителем может быть дееспособное лицо от 18 лет. Оферта принимается отдельным действием; фиксируются редакция, дата, время и техническое доказательство акцепта.

2.2. Для профиля предоставляются ФИО, телефон, фотография, способ доставки, а для транспорта - марка, модель и государственный номер при наличии.

2.3. Управляя автомобилем или мототранспортом, водитель подтверждает наличие действующего права управления, законного основания использования транспорта, обязательной страховки и исправного состояния. Копии документов не собираются по общему правилу, но подтверждение может быть запрошено при жалобе или проверке.

2.4. Допустима доставка пешком, на велосипеде, мотоцикле, автомобиле или другим не запрещённым способом при соблюдении применимых правил.

3. Выполнение доставки

3.1. До принятия водитель видит ресторан, район/маршрут, стоимость доставки, порядок расчёта и достаточные сведения для оценки заявки без преждевременного раскрытия лишних данных клиента.

3.2. Приняв заявку, водитель обязан своевременно прибыть, получить соответствующий заказ, проверить внешнюю комплектность, бережно перевезти его, связаться с клиентом только при необходимости и отметить фактические статусы.

3.3. После принятия отказ допускается при аварии, неисправности, угрозе безопасности, ухудшении здоровья, ошибке заказа или иной уважительной причине. Причина сообщается через систему или поддержку.

3.4. Передавать аккаунт, заказ или сведения клиента другому лицу без согласованного переназначения запрещено.

4. Стоимость и расчёты

4.1. Стоимость доставки показывается клиенту и водителю до подтверждения. Водитель не вправе требовать скрытую доплату или завышать цену без изменения, зарегистрированного и подтверждённого на платформе.

4.2. При наличной модели самостоятельный водитель перед получением заказа оплачивает ресторану стоимость блюд, затем получает от клиента стоимость блюд и доставки. Передача денег фиксируется в системе или иным доказуемым способом.

4.3. При прямой оплате клиентом ресторану водитель получает только стоимость доставки, если интерфейс не показывает иной законный порядок.

4.4. При бесплатной доставке ресторана клиент не платит за доставку; внутренние расчёты производятся по применимой модели курьера.

5. Комиссия WayYaam

5.1. Самостоятельный водитель уплачивает Оператору 30 рублей за каждую завершённую доставку. За доставку штатного/оплачиваемого рестораном курьера комиссию уплачивает ресторан.

5.2. Начисления подводятся еженедельно и оплачиваются наличными каждый понедельник за предыдущий период либо досрочно при достижении лимита. При получении денег Оператор выдаёт чек НПД.

5.3. При задолженности 4 000 рублей показывается предупреждение. При достижении 5 000 рублей начинается 24-часовой срок погашения. По истечении срока без оплаты доступ к новым доставкам блокируется до расчёта. Проценты и пени не начисляются.

5.4. Расхождение расчёта заявляется в течение 3 календарных дней; явная ошибка исправляется независимо от пропуска срока.

5.5. Изменение комиссии сообщается минимум за 7 календарных дней и применяется только к доставкам, принятым после вступления новой редакции в силу.

6. Ответственность за заказ и деньги

6.1. Ресторан отвечает за приготовление, состав, упаковку и передачу правильного заказа. Водитель отвечает за сохранность после получения и до вручения клиенту.

6.2. Если заказ утрачен, присвоен, передан неверному лицу или повреждён по вине водителя, водитель возмещает документально подтверждённый прямой ущерб в предусмотренном законом объёме.

6.3. Водитель отвечает за полученные от клиента или переданные ресторану деньги. Любое расхождение немедленно фиксируется в поддержке.

6.4. Водитель соблюдает правила дорожного движения, безопасности и условия перевозки. WayYaam не возмещает штрафы и ущерб из-за нарушения водителем обязательных правил.

7. Персональные данные и геолокация

7.1. После назначения водитель получает имя, телефон, адрес, координаты, комментарий и необходимые сведения заказа. Они используются исключительно для текущей доставки и претензии по ней.

7.2. Запрещены копирование контактов, собственная реклама, общение после доставки без основания, публикация адреса и передача данных посторонним.

7.3. Геолокация может обрабатываться при включённом онлайн-режиме или активной доставке для назначения, маршрута и безопасности. Сейчас точка водителя клиенту не показывается. Показ на карте может быть включён только после обновления интерфейса, документов и требуемого согласия.

7.4. После выхода офлайн и завершения доставки текущий сбор прекращается. Об утрате телефона, чужом доступе или ошибочной отправке водитель сообщает на privacy@wayyaam.ru немедленно, но не позднее 2 часов.

8. Проверка и блокировка

8.1. Основания проверки: присвоение денег или заказа, скрытое завышение цены, подмена личности, ложные сведения, передача аккаунта и обоснованные жалобы.

8.2. Сам факт жалобы не означает виновность. Оператор изучает сведения заказа, объяснения и доступные доказательства.

8.3. При подтверждении нарушения применяется предупреждение или блокировка на 3 календарных дня. При угрозе безопасности, мошенничестве или присвоении денег доступ может быть временно ограничен немедленно до проверки; при повторном или тяжёлом нарушении договор может быть прекращён.

8.4. Водитель вправе подать обращение на support@wayyaam.ru и приложить доказательства. Решение по пересмотру сообщается после проверки без неоправданной задержки.

9. Налоги и самостоятельность

9.1. Водитель самостоятельно определяет налоговый статус, учитывает доход и выдаёт обязательные чеки. WayYaam не является налоговым агентом или работодателем, если императивный закон не устанавливает иное.

9.2. Водитель самостоятельно несёт расходы на транспорт, связь, топливо, экипировку и обслуживание. Платформа не гарантирует минимального количества заявок или дохода.

10. Срок и прекращение

10.1. Договор действует с акцепта бессрочно. Водитель может прекратить использование после завершения принятых доставок и расчётов.

10.2. После прекращения аккаунт, сессии, push-подписки, фотография и необязательные данные удаляются по применимому регламенту. Минимальные расчётные и спорные записи могут храниться установленный законом срок с ограниченным доступом.

11. Обращения и споры

11.1. Поддержка и обжалование: support@wayyaam.ru. Персональные данные: privacy@wayyaam.ru.

11.2. Претензия рассматривается в течение 14 календарных дней, если законом не установлен иной срок. По взаимному согласию возможно добровольное примирение через Муфтият; оно не ограничивает право на государственный суд.

11.3. Применяется законодательство Российской Федерации. Если соглашение о подсудности допустимо, спор рассматривается компетентным судом по месту жительства Оператора в Чеченской Республике.